
CONTRACT DE MANAGEMENT

NR. 18/01.06.2024

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. SMARTFLIX S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 3-5, etaj 2A, sector 1, Bucuresti, înregistrata la registrul comerțului din Bucuresti sub nr J40/2000/2024, cod fiscal 49508576, Iban RO52BREL0002004392440100 – Libra Bank, reprezentată legal de dl. Popa George Florin, denumită în continuare **SOCIETATEA**, pe de o parte, și

1.2. SC MIREA OFFICE MANAGERMENTSRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Trib. Prahova sub nr. J29/1457/2022, C.U.I. 46206662, având sediul social în Mun. Ploiesti, Str. Ariesului nr. 1, bl. 35A, scara A, etaj 4, ap. 16, Jud. Prahova, cont RO81INGB0000999912541165, deschis la ING Bank, reprezentată legal de dl. Mirea Mihai, denumită în continuare **manager**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Obiectul de activitate al Societății, respectiv organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – (CAEN) 9200 – de tip slot-machine, astfel cum este reglementată de O.U.G. nr. 77/2009 și de normele sale de aplicare;
- Pregătirea și experiența profesională vastă și calitativă a reprezentantului Mirea Mihai (cu datele de indentificare prevăzute la art. 2.3. din Contract) – în organizarea și exploatarea jocurilor de noroc de tip slot-machine;
- Prevederile art. 1270 și urm. Cod civil,

Împreună fiind denumite Părțile, iar în mod separat – **Partea**, au convenit încheierea prezentului Contract de management (Contractul) cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Societatea încredințează Managerului organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, la punctul de lucru al Societății din Mun. Ploiesti, Sos. Nordului nr. 1, parter, Jud. Prahova, pe baza unor obiective și criterii de performanță în funcție de care se va determina prețul Contractului conform Anexei 1 (*Determinarea prețului*) la Contract;

2.2. Organizarea, conducere și gestionarea activității, precum și toate obligațiile prevăzute la secțiunea 5.2. din Contract și în Anexa 2 (*Obligații specifice ale Managerului*), vor fi îndeplinite de Manager la cel mai înalt nivel, cu diligența unui specialist în domeniul jocurilor de noroc și al managementului comercial;

2.3. Organizarea, conducere și gestionarea activității, precum și toate obligațiile prevăzute la secțiunea 5.2. din Contract și în Anexa 2 (*Obligații specifice ale Managerului*), vor fi îndeplinite numai de reprezentantul Mirea Mihai, domiciliat în sat Bucov, Com. Bucov, str. Talea nr. 37, Jud. Prahova, posesor al cartii de identitate seria PX nr. 692985 emisa de SPCLEP Bucov, la

data de 13.11.2019, CNP 1930201297319. Managerul nu are dreptul să desemneze altă persoană pentru executarea obiectului prezentului Contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data de 01.06.2024 și se încheie pe o durată de 3 (trei) ani calculată de la data intrării în vigoare a prezentului Contract;

3.2. Contractul va putea fi reînnoit, la expirarea termenului de 3 (trei) ani menționat la art. 3.1., prin act adițional semnat de ambele Părți contractante.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLATA PREȚULUI

4.1. Pentru toate activitățile menționate la Secțiunea 5.2. din prezentul Contract, precum și în Anexa 2 (*Obligații specifice ale Managerului*), Societatea se obligă să plătească Managerului un preț lunar (pentru fiecare lună contractuală a perioadei pentru care a fost încheiat contractul) care va fi determinat conform obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa 1 (*Determinarea prețului*) la Contract;

4.2. Prețul determinat conform art. 4.1., se va plăti de către Societate numai pe baza facturii fiscale emise de Manager și transmise Societății în intervalul 05 - 10 din fiecare lună contractuală;

4.3. Facturile emise de Manager vor fi transmise Societății, inclusiv prin corespondență electronică la adresa de e-mail **olga@cash-pot.ro** și devin scadente și exigibile la data confirmării primirii de către Societate. În cazul unor obiecțiuni ale Societății în privința facturii emise de Manager, acesta din urmă este obligat să îndrepte conținutul facturii, conform obiecțiunilor Societății, urmând să emită o nouă factură care va deveni scadentă și exigibilă conform prezentului articol;

4.4. Societatea se obligă să plătească Managerului prețul prevăzut în facturile primite conform art. 4.3. în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii;

4.5. Prețul Contractului, reglementat conform art. 4.1., reprezintă prețul final și totodată singura remunerație cuvenită Managerului pentru executarea tuturor serviciilor sale (prevăzute sau neprevăzute expres în prezentul Contract);

4.6. Prețul Contractului, reglementat conform art. 4.1., nu poate fi modificat decât prin acordul Părților, acord ce trebuie să fie materializat într-un act adițional la prezentul Contract.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANAGERULUI:

5.1. Managerul are următoarele drepturi:

5.1.1. Managerul va fi îndreptățit să primească plata prețului după cum este agreat cu Societatea, reglementat conform art. 4.1. din Contract.

5.2. Managerul are următoarele obligații generale:

5.2.1. Managerul se angajează să se afle în permanență la dispoziția Societății, precum și să asigure prezența reprezentantului Mirea Mihai – pentru o perioadă de cel puțin 8 ore / zi, zilnic, în incinta punctului de lucru al Societății de la adresa indicată la art. 2.1. din Contract;

5.2.2. Întocmește zilnic Situația Încasărilor Zilnice la punctul de lucru unde își desfășoară activitatea și o predă de îndată conducerii Societății;

5.2.3. Identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea personalului Societății;

5.2.4. Managerul este responsabil pentru organizarea și coordonarea activității angajaților Societății de la punctul de lucru unde își desfășoară activitatea;

5.2.5. Managerul întocmește și comunică conducerii Societății documentația necesară plății salariilor angajaților Societății de la punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, cum ar fi (nelimitativ): foi de prezență, verificări ale competențelor profesionale, etc.

5.2.6. Comunică Societății în mod permanent și la intervale rezonabile, rezultatele activității angajaților Societății de la punctul de lucru unde își desfășoară activitatea;

5.2.7. Verifică și supraveghează orice livratori de bunuri și prestatori de servicii angajați de Societate pentru exploatarea activității, cum ar fi (nelimitativ): livratori de mărfuri, antreprenori în construcții, electricieni, servicii de pază, servicii de catering, etc. Managerul raportează de îndată la Societate activitățile executate de livratorii de bunuri și prestatorii de servicii angajați de Societate;

5.2.8. Aduce de îndată la cunoștința Societății modificările observate în activitatea exploatată de către societățile concurente din orașul în care prestează activitatea;

5.2.9. Se va abține de la încheierea oricăror contracte cu concurenții Societății;

5.2.10. Îndeplinește orice alte prerogative încredințate de conducerea Societății;

5.3. La obligațiile generale prevăzute în secțiunea 5.2. se adaugă toate obligațiile prevăzute în Anexa 2 (*Obligații specifice ale Managerului*) la prezentul Contract.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII:

6.1. Societatea are următoarele drepturi:

6.1.1. Societatea are dreptul să beneficieze de executarea tuturor obligațiilor asumate de Manager, la un nivel calitativ înalt, specific unui profesionist în domeniu;

6.1.2. Societatea are dreptul să solicite Managerului, periodic, prezentarea situațiilor, rezultatelor, verificărilor și referințelor specificate în secțiunea și anexa privind obligațiile Managerului, precum și alte documente privind desfășurarea activității.

6.2. Societatea are următoarele obligații:

6.2.1. Să pună la dispoziția Managerului informațiile necesare îndeplinirii acțiunilor și activităților stabilite prin prezentul Contract;

6.2.2. Să plătească Managerului, integral și la termenele stabilite, prețul stabilit în conformitate cu prezentul Contract.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR PENTRU PREJUDICIUL PENALITATEA CONTRACTUALĂ.

7.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract, Părțile răspund, potrivit prevederilor legilor în vigoare;

7.2. În situația în care Managerul încalcă orice clauză de confidențialitate prevăzută de Anexa 3 (*Acord de confidențialitate*) la prezentul Contract, acesta va fi obligat să plătească Societății o penalitate contractuală în valoare de **1.000 Euro**;

VIII. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA

8.1. Managerului îi sunt interzise atât cesiunea, cât și subcontractarea obligațiilor sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul scris și expres al Societății;

8.2. În cazul în care Societatea își va exprima acordul scris și expres privind cesiunea ori subcontractarea, termenii și condițiile cesiunii ori subcontractării vor fi stabilite prin respectivul acord;

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul Contract încetează prin următoarele modalități, fără intervenția instanței judecătorești și fără formalități suplimentare celor prevăzute expres:

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- prin acordul expres al Părților contractante;
- prin denunțarea unilaterală făcută de Societate, de îndată ce Managerul primește notificarea de denunțare din partea Societății;
- prin denunțarea unilaterală făcută de Manager, după un termen de preaviz de 30 de zile acordat Societății printr-o notificare în acest sens.

X. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege;

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte Părți, în termen de 24 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui;

10.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

SMARTFLIX S.R.L.

Piata Charles de Gaulle nr. 3-5, etaj 2A, sector 1, Bucuresti

C.U.I. 49508576

J40/2000/2024

XI. LITIGII

11.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor dintre Părți nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din București.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile contractante;

12.2. Prezentul Contract reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui;

12.3. Toate anexele prezentului Contract, respectiv Anexa 1 – *Determinarea prețului*, Anexa 2 – *Obligații specifice ale Managerului* și Anexa 3 – *Acord de confidențialitate*, fac parte integrantă din Contract.

12.4. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, astăzi 01.06.2024, data semnării lui.

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin

**POPA
GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed by
POPA GEORGE-FLORIN
Date: 2024.07.12
12:25:27 +03'00'

Manager,

SC MIREA OFFICE MANAGERMENTSRL

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai

ANEXA NR. 1

La CONTRACTUL DE MANAGEMENT NR. 18/01.06.2024

Determinarea prețului

SOCIETATEA va achita lunar **MANAGERULUI** pentru serviciile prestate conform prezentului contract suma de **8.000 Lei** la care se va adauga un onorariu de succes si realizare planului de Management conform calculului de mai jos:

- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 400.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 0.5 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 450.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 1 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 500.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 1.5 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 600.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 2 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 750.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 2,5 % din SIL.

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin

**POPA
GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed by
POPA GEORGE-FLORIN
Date: 2024.07.12
12:26:26 +03'00'

Manager,

SC MIREA OFFICE MANAGEMENT SRL

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai


Anexa 2

la Contractul de Management nr. 18/01.06.2024

—

Obligații specifice ale Managerului

- **Managerul de sala trebuie sa cunoasca:**
 - informatia de baza despre companie si perspectivele ei de dezvoltare.
 - tipul de deservire in sala de jocuri, standardele calitatii de deservire si brand-ul companiei.
 - toate tipurile de aparate de joc si regulile jocurilor puse la dispozitie in sala de jocuri.
 - indicii financiare de baza a activitatii salii de joc – chetuieli, targhet, profit.
 - sarcinile si responsabilitatile personalului din sala.
 - lista documentatiei si legile necesare privind functionarea salii de jocuri.
 - regulile de ordine interioara, normele de protectie si securitate in munca.
 - lista persoanelor din conducerea companiei.
 - procedura de lucru, stilurile de comunicare la nivel organizational.
- **Responsabilitatile managerului de sala:**
 - Controlul permanent al personalului – aspectul exterior, uniforma, ecusoane.
 - Participarea si initierea la sedintele saptamanale cu personalul, intocmirea unui PV cu informatiile de la sedinta semnat de catre angajati, PV-urile trimise lunar catre sediu.
 - Planifica concediile si intocmeste actele necesare privind acordarea acestora dupa posibilitati.
 - Verificarea si mentinerea ordinii si curateniei in sala.
 - Intocmirea unei liste de VIP clienti si deservirea acestora la cel mai inalt nivel.
 - Controlul asupra procedurii de acordare clientilor a bauturilor de protocol.
 - Comunicarea cu clientii din sala (salutarea acestora, explicarea regulilor de joc).
 - In cazul unui conflict cu unul dintre clienti, managerul de sala are obligatia de a incerca sa aplaneze conflictul, in caz de nereusita, se va adresa companiei de paza sau agentilor de securitate.
 - Propune imbunatatirea calitatii de deservire a clientilor.
 - Controlul zilnic asupra echipamentelor din sala, mentinerea lor in stare buna de functionare.
 - Are obligatia de a verifica daca toate aparate sunt online in sistemul Newton, iar la sesizarea unei defectiuni sa anunte de urgenta pe grup sau e-mail dep.tehnic.
 - Notificarea conducerii pentru orice eveniment exceptional întâmplat, care împiedica mersul normal al funcționării salii, iar in momentul in care exista o problema, sa urmeze urmatorii pasi:
Informare in scris prin sms, whatsApp pe grupul punctului de lucru, E-mail cu problema existenta si solutii pentru rezolvarea acestora, Dupa primirea raspunsului din partea conducerii, se va comunica si clientului solutionarea problemei.
 - Schimbarea lunara a parolei de acces in sistemul operational NEWTON.

- Este obligatorie prezenta managerului la operatiunea de count, in intervalul zilelor luni-vineri, pentru situatii exceptionale, se cere acordul pe grupul salii prin sms. Respectarea normelor de citire a contoarelor si de scoatere a banilor, care incepe la ora 6:30.
- Mesajul cu rezultatul salii se trimite la ora 09:00, in cazul in care se intarzie cu mesajul din diverse motive se anunta pe grup.
- E-mailul cu count-ul de dimineata se trimite pana in ora 10:00.
- Este obligatoriu intocmirea actelor zilnice, in fiecare dimineata si verificarea banilor din casierie.
- Este interzis pastrarea bancnotelor rupte in casierie.
- Verificarea lunara a actelor de la avizier, a deciziilor valabile pentru aparatele din sala, precum si a notificărilor către ONJN de punere / scoatere / mutare / modificare soft / update soft.
- Managerul de sala are obligatia de a pune in functiune un telefon fix sau mobil in sala de jocuri, pentru o comunicare mai eficienta intre departamente.
- Este interzis intervenția tehnica la aparate / ruleta, fără prezenta managerului salii si informarea in prealabil a departamentului tehnic pe grup. Este obligatoriu să se înregistreze in caietul de intervenții tehnice.
- Rezervarea apartelor pentru clienti se face pentru o perioada de maxim 24 h, doar de catre manager, pentru o perioada mai lunga de 24h rezervarea se face doar dupa acordul departamentului operational in scris pe grup.
- Este interzis scoaterea banilor din aparate folosind ușa principala. Se va folosi doar ușa de bani (ușa mica). In cazul in care nu sunt chei pentru ușa mica, contactați de urgenta dep tehnic. Cheile pentru usa principala se vor tine in seif , in biroul managerului .
- Notificare in grup a plăților care depășesc suma de 10.000 lei, platile mai mari de 10 000 lei vor fi efectuate numai in prezenta managerului , dupa verificarea corectitudinii acestora .
- Bani pentru punctele de fidelitate se acorda doar de către managerul salii, precum si emiterea cardurilor noi pentru clienți, un client poate avea un singur card activ.
- Este obligatoriu menținerea temperaturii de 20 - 22 de grade Celsius in sala, in perioada calda a anului si 22 - 24 pentru perioada rece.
- Este obligatoriu, studiul concurenței si notificarea pe grup / e-mail, referitor la acțiunile promoționale, aparatele noi si setările ale acestora, mașini sau alte premii expuse.
- Este obligatoriu indeplinirea atributiilor privind desfasurarea activitatii de marketing in sala de jocuri.
- Este obligatoriu menținerea curățeniei in interiorul aparatelor prin aspirarea lunara a acestora si verificarea butoanelor folosind meniul de diagnostica a aparatului, cat si a integritatii sigiliilor metrologice.
- Este obligatoriu intocmirea stocurilor la bauturile de protocol in bar, cat si completarea NIR-urilor pentru bauturile primite in Sali.
- Este obligatoriu mentinera curateniei in bar si functionalitatea tuturor accesoriilor de bar (espressor cafea, masina gheata , aparat proscos ,etc .) si trimiterea raportului pentru consumul de bar, pana pe data de 5 a fiecarei luni.
- Reclama luminoasa se aprinde la ora 20:00 si se stinge la ora 07:00 pe timp de vara, iar in perioada rece a anului se aprinde la ora 18:00 si se stinge la ora 09:00.
- In fiecare data de 05 ale lunii pana in ora 12:00, este obligatoriu trimiterea pe e-mail un raport care sa prezinte evolutia salii in luna precedenta.
- Informarea la timp a departamentului tehnic privind defectiunile aparatelor de joc.

- Verificarea zilnică a instalațiilor de climatizare, reclama luminoasă.
- Verificarea zilnică a timbrelor metrologice la aparatele de joc.
- Managerul de sală are obligația de a participa la procesul de selectare a personalului, instruirea, informarea privind atribuțiile și responsabilitățile acestora, întocmirea pontajelor și trimiterea acestora către sediu, precum și întocmirea dosarului de personal, sancționarea celor care au săvârșit abateri.
- Motivarea personalului, susținerea spiritului de echipă, cercetarea plângerilor personalului.
- Evaluarea personalului conform procedurilor stabilite.
- Întocmește un proces verbal de predare-primire pt uniforme și ecusoane oferite angajaților.
- Întocmește dosarul de inventar pt fiecare locație.
- Participarea la activități de organizare a tombolelor sau aleș promovțiilor din sală.
- Verificarea materialelor și mijloacelor publicitare.
- Informarea dep. de marketing privind desfășurarea promovțiilor.
- Raspunde de stocul monetar existent în sală de jocuri.
- Incasarea mijloacelor bănești conform procedurii stabilite.
- Depunerea banilor către bancă, la solicitarea conducerii.
- Își asumă răspunderea pentru orice prejudiciu produs în sală din subordinea lui.
- Reprezentarea societății în fața organelor de control ale statului.
- Completarea SIZ, SIL, întocmirea registrului de casă și a dispozițiilor de plată.
- Asigurarea informațiilor vis a vis de punctului de lucru cu toate departamentele societății.
- Nedivulgarea datelor confidenționale ale companiei.

Sanțiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

- suspendarea contractului individual de muncă
- încetarea contractului individual de muncă

În timpul activității sale ESTE INTERZIS :

- Să joace la aparatele de joc ale companiei sau/si rudele/prietenii acestora, atât în timpul turei, cât și după tura.
- Să folosească materialele promotionale și produsele/băuturile de la bar în alte scopuri decât în cele stabilite în regulamentele promovțiilor sau a acțiunilor publicitare, care sunt destinate exclusiv clienților companiei, desfășurate în incinta punctelor de lucru ale societății.
- Formarea/crearea unui conflict între clienții punctului de lucru prin care să rezulte defaimarea companiei și desfășurarea activității într-un mod negativ.
- Să parasească incinta salii de joc în timpul turei.
- Să consume băuturile alcoolice/non alcoolice ale salii de jocuri în timpul turei sau în afara turei de lucru.
- Să consume substanțe narcotice/halucinogene în timpul turei sau în incinta salii de jocuri.
- Să schimbe valuta de orice fel.
- Să efectueze calcule financiare, care nu au legătură directă cu atribuțiile de serviciu.
- Să împrumute bani, să schimbe bancnote fără a le verifica în prealabil.
- Să cunoască și să nu anunțe despre introducerea creditelor fără bani sefului direct și conducerea companiei.
- Relațiile intime între angajați și superiori.

- Să ia în primire de la clientii sălii de jocuri obiecte de preț/de orice fel și documente spre păstrare.
 - Să facă lectură și să rezolve integrale.
 - Să permită accesul persoanelor străine în incinta încăperilor de serviciu, respectiv barul sălii de jocuri.
 - Să participe într-un fel sau altul la jocul clientilor (apăsarea tastelor, ghicirea culorii/numarului)
 - Să deservească minori (până la 18 ani).
 - Să ceară sau să facă aluzie la bacșiș/șpaga.
- Să fie necuviincios sau nepoliticos în relațiile cu clientii, cu șefii directi și cu colegii sai.

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin

**POPA
GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed
by POPA
GEORGE-FLORIN
Date: 2024.07.12
12:26:50 +03'00'

Manager,

SC MIREA OFFICE MANagementsRL

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai



Anexa 3

la Contractul de Management nr. 18/01.06.2024

—

Acord de confidențialitate

I. Părțile contractante:

- 1.1. S.C. SMARTFLIX S.R.L.** cu sediul în București, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 3-5, etaj 2A, sector 1, București, înregistrată la registrul comerțului din București sub nr J40/2000/2024, cod fiscal 49508576, Iban RO52BREL0002004392440100 – Libra Bank, reprezentată legal de dl. Popa George Florin, denumită în continuare **SOCIETATEA**, pe de o parte, și
- 1.2. SC MIREA OFFICE MANAGERMENTSRL**, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Trib. Prahova sub nr. J29/1457/2022, C.U.I. 46206662, având sediul social în Mun. Ploiești, Str. Ariesului nr. 1, bl. 35A, scara A, etaj 4, ap. 16, Jud. Prahova, cont RO81INGB0000999912541165, deschis la ING Bank, reprezentată legal de dl. Mirea Mihai, denumită în continuare **manager**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Contractul de management nr. 18/01.06.2024 (Contractul);
- Prevederile art. 1270 și urm. Cod civil,

Împreună fiind denumite Părțile, iar în mod separat – Partea, au convenit încheierea prezentului **Acord de confidențialitate (Acordul)** – anexa 3 la Contractul de management nr. 18/01.06.2024 cu respectarea următoarelor clauze:

II.1. Pe toată durata Contractului, precum și pe o perioadă nedeterminată după încetarea Contractului, Managerul se obligă să nu transmită **date sau informații confidențiale** de care a luat la cunoștință **pe cale directă sau indirectă** (inclusive pe cale incidentală), în relația cu Societatea sau clienții acesteia din urmă, în timpul executării Contractului;

II.2. Managerul se obligă ca pe durata Contractului precum și după încetarea acestuia, să nu copieze ori să multiplice, să nu folosească **pentru uzul propriu sau al altora**, să nu distribuie, divulge, dezvăluie sau să nu permită **terților** (inclusiv familiei sale) accesul în orice mod, total sau parțial, la orice **Informații Confidențiale** astfel cum acestea sunt definite în cuprinsul acestui document.

III. Definirea informațiilor confidențiale:

III.1. Managerul recunoaște prin prezenta, că Societatea deține anumite informații confidențiale care constituie un bun de valoare, special și unic;

III.2. "Informațiile confidențiale" includ toate informațiile care au sau pot avea valoare comercială sau o altă utilitate în cadrul activității în care Societatea este implicată sau

intenționează să se implice și toate informațiile a caror divulgare neautorizată poate dăuna intereselor Societății, indiferent dacă respectivele informații sunt indentificate în mod special de Societate drept informații confidențiale sau nu;

III.3. Sintagma “informații confidențiale” include totalitatea informațiilor cu caracter personal/confidențial precum și cele referitoare la clienții, furnizori, partenerii, angajații sau orice alt colaborator al Societății;

III.4. Vor fi considerate de asemenea “Informații confidențiale” toate informațiile care nu sunt cunoscute în general în afara Societății și toate informațiile confidențiale care se fac cunoscute prin metode improprii.

IV.1. Prin sintagma “informații confidențiale” ale Societății se înțeleg următoarele:

a) toate informațiile față de care Societatea are obligația legală de a le trata ca fiind confidențiale sau pe care Societatea le tratează sau desemnează ca fiind confidențiale sau doar pentru uz intern, indiferent dacă sunt sau nu în proprietatea sau dezvoltate de către Societate;

b) toate aplicațiile software și alte tehnologii (hardwere, slot-machine) deținute de Societate, precum și orice documentație referitoare la astfel de produse software și tehnologii, inclusiv, dar fără a se limita la aparate slot-machine, amplasamentul aparatelor slot-machine, certificate de verificare tehnică, strategia societății în privința investițiilor sau amplasării aparatelor slot-machine, orice formă a software-ului aparatelor slot-machine, precum și orice scriere sau mediu tehnologic care aparține Societății ori pe care Societatea intenționează să-l achiziționeze;

c) rezultatele activității societății (financiare, operaționale, etc), idei, concepte, proiecte, specificații, schițe;

d) articole, texte, declarații, comunicate de orice fel care implica imaginea și autoritatea Societății;

e) baze de date și fișiere computerizate în original, fotocopie sau în copie scanată, respectiv copii de siguranță ale acestora;

f) materiale imprimate, strategii referitoare la campanii de publicare a afișajelor;

g) lucrari, regulamente, sigle, reclame protejate de dreptul de autor și nepublicate cu drept de autor;

h) date tehnice și secrete privind strategii și planuri de afaceri specifice domeniului de activitate al Societății;

i) proceduri de lucru în privința activității specifice Societății;

j) coduri electronice/parole, grupuri de comunicare media și electronice, inclusiv privind identificarea personalului și a procedurilor;

k) poșta electronică;

l) formule, idei, îmbunătățiri, inovații aduse la procesele interne;

m) corespondența internă;

- n) know-how;
- o) materiale media codificate magnetic sau optic;
- p) informații privind costurile, consumurile, echipamentele/uniformele de lucru și **programele informatice utilizate**;
- q) planurile de afaceri practicate de Societate, în relațiile cu furnizorii/clientii/partenerii săi;
- r) informațiile privind **rata de profitabilitate**, câștigurile acordate jucătorilor, premiile campaniilor promoționale, achiziționări de aparate slot-machine, **contractele / convențiile / înțelegerile cu partenerii de afaceri**;
- s) orice date și informații **contabile, prognoze financiare, estimări, bugetele alocate** și sumele de bani deținute la punctul de lucru al Societății;
- ș) **planuri de marketing**;
- t) **planuri strategice**;
- ț) **informații financiare nepublicate**;
- u) **date cu caracter personal ale salariaților, precum și ale acționarilor Societății**;
- v) **date cu caracter personal ale clienților**;
- w) **portofoliu de furnizori**;
- x) **politica salarială și cea de personal**;
- y) **informații privind salarizarea și bonusurile acordate**;
- z) **informații despre procesele de angajare, situația angajaților și activitățile de resurse umane**;
- aa) **informații privind starea de sănătate a angajaților, a conducerii și a acționarilor Societății**;
- ab) **modul de promovare a activității**;
- ac) **alte documente ce prezintă însemnele Societății și parafa reprezentanților legali**;
- ad) **orice informație stabilită ca fiind confidențială, prin divulgarea căreia pot fi afectate sau prejudiciate imaginea, poziția în piață, credibilitatea ori activitatea Societății sau a clienților săi**;
- ae) **informații privind securitatea și sănătatea în muncă**;
- af) **contracte, propuneri, documentele de informare**;
- ag) **planuri de dezvoltare Societății**;
- ah) **reguli interne, norme, proceduri și standarde de activitate operaționale și administrative**;
- ai) **informații despre structura organizatorică și orice modificări apărute în cadrul Societății**;
- aj) **proceduri de lucru specifice Societății**;

- IV.2. Părțile admit unica derogare de la conținutul art. IV.1., numai în situația în care există aprobarea scrisă a reprezentanților legali ai Societății.

V. Drepturi de proprietate asupra informațiilor confidențiale:

V.1. Managerul este de acord că toate Informațiile Confidențiale enumerate la art. IV sunt și vor continua să fie proprietatea exclusivă a Societății, indiferent dacă acestea au fost elaborate în totalitate sau în parte de către salariații sau acționarii acesteia și indiferent dacă acestea au fost sau nu comunicate Managerului sau încredințate păstrării.

VI.1. Încălcarea prezentului Acord de către Manager, cu intenție, din eroare, ori cu cea mai ușoară culpă atrage după sine obligarea Managerului la plata daunelor interese (penalități contractuale) în cuantumul prevăzut la art. 7.2. din Contract;

VI.2. În măsura în care valoarea daunelor (prejudiciul) provocate de Manager ca urmare a încălcării prezentului Acord este mai mare decât valoarea prevăzută la art. 7.2. din Contract, atunci Managerul este obligat să despăgubească pe Societate până la acoperirea integrală a prejudiciului. În sensul prezentului Acord, prejudiciul vizează atât prejudiciul cauzat, cât și beneficiul nerealizat;

VI.3. Managerul răspunde personal în situația în care își încalcă obligația de confidențialitate referitoare la Informațiile Confidențiale ale clienților ori angajaților Societății. Orice astfel de încălcare a obligațiilor de confidențialitate față de clienții ori angajații Societății reprezintă, totodată, o știrbire a imaginii Societății, astfel încât Managerul este obligat să achite Societății suma prevăzută la art. 7.2. din Contract.

VII. Obligațiile prevăzute în prezentul Acord încetează la data exprimării acordului expres al Societății, în formă scrisă.

VIII. Informații confidențiale ale terților:

VIII.1. Managerul recunoaște în continuare că Societatea a primit și va primi în viitor de la terți (clienți, furnizori, parteneri, etc) informații confidențiale ale acestora, urmând ca Societatea să păstreze confidențialitatea respectivelor informații;

VIII.2. Toate informațiile confidențiale ale terților vor fi considerate informații confidențiale, deși drepturile de proprietate asupra acestor informații ale terților vor rămâne la proprietarul de drept al acestora;

VIII.3. De asemenea toate aceste tipuri de informații, date sau documente au caracter confidențial indiferent dacă privesc activitatea Societății sau a oricărui client cu care Societatea se află în raporturi juridice, atât timp cât Managerul a luat cunoștință de acestea în cadrul executării Contractului, în mod direct sau incidental.

IX.1. Managerul are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor cu privire la relația sa cu Societatea, inclusiv față de clienții sau salariații Societății cu care intră în contact direct sau indirect;

IX.2. Informațiile prevăzute la art. IX.1., se referă dar nu se limitează la:

- a) prețul perceput conform Contractului și politica de remunerare a Societății;

b) alte elemente ale Contractului, anexelor, actelor adiționale, regulamentelor, acordurilor, actelor contabile;

c) informații despre clienții și proiectele Societății;

d) elemente prevazute la art. IV.1. al prezentului Acord.

IX.3. Managerul are obligația de a păstra confidențialitatea atât față de angajații și colaboratorii Societății, cât și față de terți, privind încetarea sau modificarea relației contractuale cu Societatea;

IX.4. În cazul în care Managerul dorește să înceteze raporturile contractuale cu Societatea, pentru buna desfășurare a activității Societății, Managerul are obligația de a comunica hotărârea numai reprezentantului legal al Societății.

X. La încetarea raporturilor contractuale cu Societatea, Managerul va livra sau restitui Societății originalele și toate copiile documentelor ce conțin informații aflate în posesia ori sub controlul său, precum și mijloacele informatice și mediile electronice de stocare a datelor.

XI. Părțile înțeleg că însemnele societății pot fi utilizate numai cu acordul reprezentantului legal al Societății. Însemnele societății (denumire, implicit sigla, marca) pot fi utilizate pe canalele de comunicare sau căi mediatice de orice natură numai de către reprezentantul legal, sau cu acordul acestuia (inclusiv social media: siteuri de tipuri facebook, linkedIn, twitter, yahoo-messenger, etc).

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin

**POPA GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed by POPA
GEORGE-FLORIN
Date: 2024.07.12
12:27:09 +03'00'

Manager,

SC MIREA OFFICE MANagementsRL

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai



Act aditional

Nr. 1/31.08.2025

La CONTRACTUL DE MANAGEMENT NR. 18/01.06.2024

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

- 1.1. **SMARTFLIX S.R.L.** cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 3-5, etaj 2A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului din Bucuresti sub nr J40/2000/2024, cod fiscal 49508576, Cont IBAN RO93BACX0000002678419000 – Unicredit Bank, reprezentată legal de dl. Popa George Florin, denumită în continuare **SOCIETATEA**, pe de o parte, și
- 1.2. **MIREA OFFICE MANAGEMENT S.R.L.**, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Trib. Prahova sub nr. J29/1457/2022, C.U.I. 46206662, având sediul social în Mun. Ploiesti, Str. Ariesului nr. 1, bl. 35A, scara A, etaj 4, ap. 16, Jud. Prahova, cont RO81INGB0000999912541165, deschis la ING Bank, reprezentată legal de dl. Mirea Mihai, denumită în continuare manager, pe de altă parte,

Prin prezentul act aditional se modifica **Anexa nr. 1**, si anume: **Determinarea pretului.**

1. Pentru perioada 01.09.2025 – 31.10.2025 societatea va achita lunar managerului pentru serviciile prestate conform prezentului contract, suma de 12.000 lei.
2. Incepand cu data de 01.11.2025 societatea va achita lunar managerului pentru serviciile prestate conform prezentului contract, suma de 10.000 lei

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin



Manager,

MIREA OFFICE MANAGEMENT

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai

A blue ink signature of Mirea Mihai, written in a cursive style.

ANEXA NR. 4 10.02.2026

La CONTRACTUL DE MANAGEMENT NR. 18/01.06.2024



Determinarea prețului

SOCIETATEA va achita lunar **MANAGERULUI** pentru serviciile prestate conform prezentului contract suma de **10.000 Lei** la care se va adauga un onorariu de succes si realizare planului de Management conform calculului de mai jos:

- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 550.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 1 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 650.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 1.5 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 800.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 2 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 900.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 2,5 % din SIL.
- Cazul in care SIL (Situatia incasarilor lunare) ale SOCIETATII in punctul de lucru stipulat la art.2.1. al prezentului contract este mai mare sau egal cu suma de 1.000.000 Lei – onorariul de succes va reprezenta 3 % din SIL.

Societatea,

SMARTFLIX SRL

Prin reprezentant legal,

Popa George Florin



Manager,

SC MIREA OFFICE MANAGEMENT SRL

Prin reprezentant legal,

Mirea Mihai